Како да постапите ако институцијата не одговара (молчење на администрација)

Молчење на администрацијата, истек на рок за одлучување, ургенција, жалба и управен спор.

Правна резерва

Практичен секундарен материјал. Не е закон, судска одлука или индивидуален правен совет. За рок, надлежност, правен лек, санкција и важечка верзија секогаш се проверува официјален извор и конкретниот акт/правна поука.

Чекор по чекор

1	Идентификувајте го органот, управниот акт/барање и точната фаза на постапката.
2	Прочитајте ја правната поука и евидентирајте датум на доставување/поднесување; не претпоставувајте рок.
3	Соберете го целосното управно досие, докази за доставување и претходна комуникација.
4	Определете го точниот правен лек според ЗОУП, ЗУС и посебниот закон.
5	Формулирајте барање со факти, правен основ, докази и јасен предлог; зачувајте доказ за прием.
6	Пред поднесување, повторно проверете важечки официјален текст и евентуални одлуки на Уставниот суд.

Контролна листа

☐ Точно е утврдена надлежноста и процесното својство

☐ Постојат копии од клучните акти и докази

☐ Датумите на доставување/поднесување се документирани

☐ Рокот е проверен во официјален извор и конкретна правна поука

☐ Фактите се одвоени од правната оценка

☐ Пред конечна одлука е направен Human Gate од адвокат

Критични предупредувања

• Не користете општ рок ако посебен закон или правната поука предвидуваат друго.

• Водичот не е доказ за важечко право; официјалниот текст и конкретниот акт имаат предност.

• По У.бр.148/2024 не прикажувајте фиксен 30-дневен преклузивен рок за молчење на администрацијата.

Официјални извори за проверка

• Закон за општата управна постапка — официјален извор
• Закон за управните спорови — официјален извор
• Посебен материјален закон и правната поука во конкретниот акт

AI runtime

Ботот го користи овој водич само како секундарен контекст. Секое тековно правило, рок, надлежност или правен лек мора да се потврди со примарен/официјален извор; Human Gate останува задолжителен за последователна правна одлука.